

Nr. 137 Der Reichsarbeitsminister an den Beauftragten für den Vierjahresplan. 13. Juni 1938

R 2/25048, Bl. 125–129 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

[Gesetzentwurf über die Deutsche Arbeitsfront]

Betr.: Gesetzentwürfe des Reichsleiters Dr. Ley. Auf das Schreiben vom 14. März 1938² St.M.Dev. 1816.

In Erledigung des vorbezeichneten Schreibens übersende ich ergebenst anliegenden Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront. Ich füge gleichzeitig nochmals Abschrift des Ihnen bereits mit Schreiben vom 2. März 1938 – III b 3967/38 – zugeleiteten Entwurfs einer Anordnung über den Ausbau der sozialen Selbstverwaltung in der privaten Wirtschaft³ bei; ob statt der vorgeschlagenen Form der Anordnung auch hier die eines Gesetzes gewählt wird, darf ich Ihrer Entschließung überlassen.

Der Ausbau der sozialen Selbstverwaltung ist von mir mit dem Herrn Reichsleiter Dr. Ley besprochen worden. Über die grundsätzlichen Fragen schienen dabei Meinungsverschiedenheiten nicht zu bestehen. Eine Besprechung der Einzelheiten war in Aussicht genommen; es ist jedoch bisher dazu nicht gekommen⁴.

Den Gesetzentwurf über die Deutsche Arbeitsfront habe ich unter dem 28. Mai d. Js. dem Herrn Reichswirtschaftsminister als Grundlage für eine etwaige Aussprache übersandt. Auch diese Besprechung konnte leider noch nicht stattfinden. Ich habe mich jetzt erneut an den Herrn Reichswirtschaftsminister mit der Bitte gewandt, mir seine Stellung zu meinen Vorschlägen mitzuteilen, gegebenenfalls sich für eine Besprechung zur Verfügung zu stellen.

Abschrift dieses Schreibens nebst Anlagen haben die Empfänger Ihres oben bezeichneten Schreibens vom 14. März erhalten.

Franz Seldte

[Anlage]

¹ Abschriften gingen an: RIM, REM, RFM, RVM, RMVP, StdF, Chef OKW, RFSS, RWiK. Auch in: R 2/18596, unfol. – MR Schwandt/RFM befand in einer Aktennotiz vom 21. 7. 1938, der GesEntw. des RAM entspreche „weitgehend unserem Standpunkt“; ebd. Nicht formal und in der Paragraphenfolge, aber materiell ähnelte der Vorschlag stark dem seinerzeit mit StS Krohn abgestimmten Gesetzesvorschlag des Präs. Pietzsch vom 8. 4. 1938; s. Dok. Nr. 60 Anm. 5. Zur Auffassung von Pietzsch vgl. dezidiert auch Dok. Nr. 146.

² Dok. Nr. 60; zur unmittelbaren Vorgeschichte Dok. Nr. 94, bes. Anm. 10.

³ S. Dok. Nr. 15 Anm. 11.

⁴ Besprechung Seldte–Ley nicht nachgewiesen. MD Mansfeld hatte am 4. 4. 1938 StS Krohn als Unterlage für sie formulierte Vorschläge zur Aufgabenabgrenzung mit der DAF vorgelegt, die inhaltl. mit dem hier dokumentierten GesEntw. korrespondierten; R 3901/20644, Bl. 283–286. Am 16. 5. war Mansfeld mit MD Schmeer zu einer „Ausführungsbesprechung“ über das (ungenannt bleibende) Ergebnis der offenbar kurz zuvor zwischen Seldte und Ley stattgehabten Unterredung zusammengetroffen. Sie galt den mögl. Modalitäten der erstrebten „sozialen Selbstverwaltung“, eine Einigung erwies sich jedoch als „völlig aussichtslos“: Mansfeld stellte klar, „daß nach den bisherigen Überlegungen und auf Grund der Erfahrungen in der Praxis für den RAM nur eine vom Staate geleitete und ihm angegliederte Selbstverwaltung in Betracht komme“, während Schmeer auf einer „in der DAF gebildete[n] Selbstverwaltung“ bestand. Eine vage Kompromißchance sah Mansfeld nur, falls die DAF für eine von ihr dominierte „Selbstverwaltung“ die staatl. Weisungsbefugnis akzeptierte. R 3901/20646, Bl. 36–40.

Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Die Deutsche Arbeitsfront ist ein angeschlossener Verband der NSDAP im Sinne der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 502)⁵. Sie ist rechtsfähig.

§ 2

Der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront wird vom Führer und Reichskanzler ernannt.

§ 3

Der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront erläßt die Bestimmungen über die Mitgliedschaft und die Organisation der Deutschen Arbeitsfront; sie bedürfen der Genehmigung des Stellvertreters des Führers und der zuständigen Reichsminister.

§ 4

Die Deutsche Arbeitsfront hat die Aufgabe, ihre Mitglieder in allen weltanschaulichen Fragen zu erziehen und dadurch für die Bildung einer nationalsozialistischen Volks- und Leistungsgemeinschaft der ihr angehörenden schaffenden Deutschen Sorge zu tragen.

§ 5

(1) Die Deutsche Arbeitsfront ist die Trägerin der Nationalsozialistischen Gemeinschaft „Kraft durch Freude“.

(2) Die Deutsche Arbeitsfront kann Einrichtungen zur Unterstützung ihrer Mitglieder in Notfällen und sonstigen besonderen Fällen unterhalten.

§ 6

(1) Die Deutsche Arbeitsfront hat weiter die Aufgabe, im Rahmen der Gesetze an der Gestaltung und Entwicklung einer gesunden, fortschrittlichen Sozialpolitik mitzuwirken. Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat sie nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften insbesondere

– 1.

das Vorschlagsrecht für die Besetzung von Organen der Sozialverwaltung, der sozialen Ehrengerechtsbarkeit und der Arbeitsgerichtsbarkeit auszuüben;

– 2.

die Rechtsbetreuung und Rechtsberatung in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten durch die Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront wahrzunehmen;

– 3.

an der Ermittlung tarifgemäßer Entgelte in der Heimarbeit mitzuwirken;

– 4.

im Rahmen des Gesetzes über den Ausbau der sozialen Selbstverwaltung in der privaten Wirtschaft am Aufbau und bei der Tätigkeit der sozialen Selbstverwaltung mitzuwirken;

– 5.

⁵ S. ARH II/1, Nrr. 41, 83.

zur Erhaltung des Arbeitsfriedens auf Grund eines Auftrags des Reichstreuhanders der Arbeit bei der Vermittlung in betrieblichen Streitigkeiten mitzuwirken;

– 6.

auf dem Gebiete der Berufsausbildung und Berufsschulung im Rahmen des Gesetzes über die Berufsausbildung mitzuwirken.

(2) Die Deutsche Arbeitsfront kann Anregungen und Anträge für eine gerechte und ausreichende Sicherung der Lebenshaltung der Gefolgschaftsmitglieder und der in Heimarbeit Beschäftigten an die Reichstreuhande der Arbeit sowie an die Reichsregierung richten.

§ 7

(1) Die Deutsche Arbeitsfront untersteht der Aufsicht des Stellvertreters des Führers.

(2) Sie untersteht im Sinne der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 502) der Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der NSDAP.

§ 8

Die Reichsregierung kann der Deutschen Arbeitsfront für ihre sozialpolitische Betätigung Weisungen erteilen und sie darin überwachen. Das Weisungs- und Überwachungsrecht haben für ihren örtlichen Bereich auch die Reichstreuhande der Arbeit.

§ 9

Der Stellvertreter des Führers erläßt die zur Ergänzung und Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften. Soweit die Deutsche Arbeitsfront sozialpolitische Aufgaben im Rahmen des § 7 zu erfüllen hat, erläßt der Reichsarbeitsminister die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften.⁶

⁶ Der Entwurf erfuhr augenscheinlich keine nähere Würdigung, weder durch schriftl. Stellungnahmen noch in Besprechungen. Angesichts des dem VJP neu übertragenen Großauftrags zum Westwallbau (vgl. Dok. Nr. 143) verlor Göring jedes Interesse an dem aufwendigen und konflikträchtigen Gesetzeswerk, und Ley konnte ohnedies auch ohne rechtl. Absicherung mit der usurpierten Machtfülle gut leben. In einer weiteren Unterredung, die Krohn am 10. 8. 1938 mit Pietzsch führte, glaubten beide nicht mehr, „daß die Dinge in absehbarer Zeit vorwärtskommen können“; R 3901/20646, Bl. 60. Ab Jan. 1939 verhandelten RAM und DAF erneut über eine gegenseitige Zuständigkeitsabgrenzung. Ley paraphierte am 6. 8. 1939 sogar eine entspr. Vereinbarung, nach Kriegsbeginn aber wurde sie unerledigt z. d. A. geschrieben; R 3901/20022, Bl. 71f., 96–111.

Zitierhinweis

Nr. 137 Der Reichsarbeitsminister an den Beauftragten für den Vierjahresplan. 13. Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d137>